

עין משפט ונר מצוה

רג א מיי פ"ח מהל' שמיטה ויוצל ה' יח:
רד ב מיי פ"ז מהל' עבדים הלכה ז:

רה ג מיי שם הלכה י:
רו ד מיי פ"ה מהל' עבדן הלכה ב סמג

עשן קנז:
רו ה מיי פ"ח מהל' שמיטה הלכה טו:
רח ו מיי שם הלכה פ:
רפ ז מיי פ"ד מהלכות עבדן הלכה ט [עז]:
רי ח מיי פ"ח מהל' שמיטה הלכה ד:

»

מוסף רש"י

זה הנמכר לעצום כוכבים ענמה.
לכטוב עניס ושאר זרכיה ולא לשם אלהות:
הא אהדריה קרא. לכל ישראל לרחם עליו:
לידחי אבן אחר הנופל. אדחה אבן שלא תהא לו גאולה:
רעום בשנים. משמע שיהא רצוי בשנים וכי אפשר להיותן מרובות על שש או מועטות:
אלא. ה"ק אס יש רצוי בדמיו שנתרבה במוך שנים הללו כגון שהשביח מכסף מקנתו חשוב כמשעת קנייה להקל:
נתמעט כספו. במוך שנים הללו חשוב אותו כפי דמי שניו של עכשיו:
ניסיו ליה. דמי ארבע שנים ולא איירי קרא לא בהשביח ולא בהכסף:
לתאלין. הגיע ידו לדמי חצי גרעונו יתנס וימעט חצי שניו מעליו:
או אין נגאל. כלל אלא א"כ מנא כדי גאולתו:
שדה אחוזה. כתיב דה"י ומנא כדי גאולתו ולא לתאלין^ט והכא כתיב^ח ושיב גאולתו ולא כתיב כדי:
או דילמא לקולא אמרינן. דגאולת תאלין יש בה להקל ולהחמיר דללקמיה והיכא דהוי קולא לגביה אמרינן דנגאל והיכא דהוי חומרא אמרינן דאינו נגאל כדלמך קרא גבי השביח והכסף דאזלינן לקולא:
לאו אמרס. לעיל (דף יח.) גניבו חמש מאות ושאו אלף כולו ולא חצי משמע הכא נמי דכתיב (ויקרא כה) או השיגה ידו ונגאל כולו ולא חצי משמע:
משכחם לה לקולא. דהויא לה הגאולה קולא גביה לטובתו ומשכחת לה לרעתו:
וזניה במה. קנאו צמנה ויהיב ליה האי עבד צמר הכי חמשים בגאולת חצי אי אמרת הויא גאולה כי אייקר מו לא^ט דרשות דמריה אייקר אלא פלגיה ואס בא עכשיו לגמור פדיונו יהיב ליה מאה ונסיק:
ואי אמרס אינו נגאל. אייקר כוליה דרשות דמריה ויהיב ליה מאה ותמשינ:
והא אמרס נתרבה כו'. דהיכא דנשצח אין מחשבים לו אלא כשעת מקנתו:
דאייקר וול ואייקר. שקניה במאתים והכול ועמד עד מנה ומשיב ליה כפי שניו ומנן לו תמשיס ולא הספיק לגמור פדיונו עד שהוקר ועמד על מאתים:
ה"ג במסקנא ואי אמרס אינו נגאל לתאלין בני מאה פקדון נינהו גביה יהיב ליה ניהליה ונסיק. וז"ג והא אמרת נתמעט כספו כו':
ואי אמרס אינו נגאל לתאלין. כו' קנאן האדון בתורת גאולה ועכשיו^ט שהכסף הוא עומד כוליה לפדותו והקן זווי הוו פקדון גביה ויהיב להו ניהליה ונסיק:
המוכר נים צעיר חומס. שהוא נגאל עד שנה ולא יותר^ט:
נגאל לתאלין. אס נתן חצי דמיו במוך שנה מפריק פלגיה או לא:
גאולתו. ימיס תהיה גאולתו^ט:
היכא דגלי. צדי גאולתו למימרא דכולה גאולה בעינן גלי:
והיכא. דלא כתיב דה כדי לא מיימנין ליה:
שנה. אס אין לו לזה מאחרים וגואל מה שאין כן מוכר צדעה אחזה דבעינן והשיגה ידו (ויקרא כה^ז) פ משמע נמי שגואל לתאלין:
ואס גאל יגאל. במקדיש שדה אחזה:
לפי שמיינו כו'. ר"ש דריש טעמא דקרא צכל דוכתא (צ"מ דף קטו.) והכא נמי יהיב טעמא לקרא ואשמעינן דהקפידה תורה^י לחזור שלא תפקע אחזה מיורשים לפי שיפה כח מוכר שאין מחלתו נפקעת שהרי חזרת לו ציוכל לפיכך לא חש ליפות כחו ללוות ולגאול

לתאלין אכל מקדיש לפי שהורע כחו להפסיד נחלתו ציוכל דכתיב (ויקרא כו) והיה השדה צלאתו ציוכל קדש וגו' ומתחלק לכהנים ייפה הכתוב כחו בתחלת פדיונו ללוות ולגאול לתאלין ומהכא אית לן למיגמר נמי מוכר בית צבתי ערי חומה דלוח וגואל וגואל לתאלין שהרי הורע כחו ליחלט צסוף שנה ולא יא ציוכל:
איסיציה. דקתני סיפא מוכר בית צבתי ערי חומה יוכיח שאין לזה וגואל וכו':
מוכר שדה אחזה הורע כחו ליגאל מיד. עד שתהא שמי שנים ציד הלוקח דכתיב (שס כה) במספר שמי תצואות ימכר לך אין מכירה פחותה משמי שנים מעת לעת^ט ואח"כ גואל צגרעון כסף דכתיב (שס) לפי רוב השנים וחשד את שני ממכרו וגו' כמה שנים הס משלקחה עד היוכל שהיה עתיד להחזיר לצעלים עשרים שנה ודמיה עשרים מנה הרי שקניית תצואות כל שנה צמנה וכן יגרע לכל שנה שאכלה^כ (לפי גאולתו:
הא

ב:

זה הנמכר לעצום כוכבים ענמה.
לכטוב עניס ושאר זרכיה ולא לשם אלהות:
הא אהדריה קרא. לכל ישראל לרחם עליו:
לידחי אבן אחר הנופל. אדחה אבן שלא תהא לו גאולה:
רעום בשנים. משמע שיהא רצוי בשנים וכי אפשר להיותן מרובות על שש או מועטות:
אלא. ה"ק אס יש רצוי בדמיו שנתרבה במוך שנים הללו כגון שהשביח מכסף מקנתו חשוב כמשעת קנייה להקל:
נתמעט כספו. במוך שנים הללו חשוב אותו כפי דמי שניו של עכשיו:
ניסיו ליה. דמי ארבע שנים ולא איירי קרא לא בהשביח ולא בהכסף:
לתאלין. הגיע ידו לדמי חצי גרעונו יתנס וימעט חצי שניו מעליו:
או אין נגאל. כלל אלא א"כ מנא כדי גאולתו:
שדה אחוזה. כתיב דה"י ומנא כדי גאולתו ולא לתאלין^ט והכא כתיב^ח ושיב גאולתו ולא כתיב כדי:
או דילמא לקולא אמרינן. דגאולת תאלין יש בה להקל ולהחמיר דללקמיה והיכא דהוי קולא לגביה אמרינן דנגאל והיכא דהוי חומרא אמרינן דאינו נגאל כדלמך קרא גבי השביח והכסף דאזלינן לקולא:
לאו אמרס. לעיל (דף יח.) גניבו חמש מאות ושאו אלף כולו ולא חצי משמע הכא נמי דכתיב (ויקרא כה) או השיגה ידו ונגאל כולו ולא חצי משמע:
משכחם לה לקולא. דהויא לה הגאולה קולא גביה לטובתו ומשכחת לה לרעתו:
וזניה במה. קנאו צמנה ויהיב ליה האי עבד צמר הכי חמשים בגאולת חצי אי אמרת הויא גאולה כי אייקר מו לא^ט דרשות דמריה אייקר אלא פלגיה ואס בא עכשיו לגמור פדיונו יהיב ליה מאה ונסיק:
ואי אמרס אינו נגאל. אייקר כוליה דרשות דמריה ויהיב ליה מאה ותמשינ:
והא אמרס נתרבה כו'. דהיכא דנשצח אין מחשבים לו אלא כשעת מקנתו:
דאייקר וול ואייקר. שקניה במאתים והכול ועמד עד מנה ומשיב ליה כפי שניו ומנן לו תמשיס ולא הספיק לגמור פדיונו עד שהוקר ועמד על מאתים:
ה"ג במסקנא ואי אמרס אינו נגאל לתאלין בני מאה פקדון נינהו גביה יהיב ליה ניהליה ונסיק. וז"ג והא אמרת נתמעט כספו כו':
ואי אמרס אינו נגאל לתאלין. כו' קנאן האדון בתורת גאולה ועכשיו^ט שהכסף הוא עומד כוליה לפדותו והקן זווי הוו פקדון גביה ויהיב להו ניהליה ונסיק:
המוכר נים צעיר חומס. שהוא נגאל עד שנה ולא יותר^ט:
נגאל לתאלין. אס נתן חצי דמיו במוך שנה מפריק פלגיה או לא:
גאולתו. ימיס תהיה גאולתו^ט:
היכא דגלי. צדי גאולתו למימרא דכולה גאולה בעינן גלי:
והיכא. דלא כתיב דה כדי לא מיימנין ליה:
שנה. אס אין לו לזה מאחרים וגואל מה שאין כן מוכר צדעה אחזה דבעינן והשיגה ידו (ויקרא כה^ז) פ משמע נמי שגואל לתאלין:
ואס גאל יגאל. במקדיש שדה אחזה:
לפי שמיינו כו'. ר"ש דריש טעמא דקרא צכל דוכתא (צ"מ דף קטו.) והכא נמי יהיב טעמא לקרא ואשמעינן דהקפידה תורה^י לחזור שלא תפקע אחזה מיורשים לפי שיפה כח מוכר שאין מחלתו נפקעת שהרי חזרת לו ציוכל לפיכך לא חש ליפות כחו ללוות ולגאול

נאוּלתו גאוּלתו גמר. נראה לר"ת דללו ג"ש גמורה היא אלא גלוי מילתא צעלמא הוא^א דאי ג"ש גמורה היא א"כ מאי קאמר או דלמא לקולא אמרינן לחומרא לא אמרינן הא כיון דהוי ג"ש צין לקולא צין לחומרא אית לן למילף דאין ג"ש לתמחא^ב וכן משמע לקמיה גבי צתי ערי חומה^כ קאמר היכא דגלי גלי והיכא דלא גלי לא גלי ואי ג"ש היא אפילו היכא דלא גלי נמי:

איתיביה. פ"י מסיפא דקמני מוכר בית צבתי

ערי חומה יוכיח שאינו לזה וגואל וגואל לתאלין ואס תאמר מאי פריך לרבי שמעון^ט דילמא הך צרייתא אמיא כוותיה דרבי שמעון והא דקאמר לעיל גבי צתי ערי חומה שלוח וגואל וגואל לתאלין היינו צמר דרבי לן קרא במקדיש אס גאל יגאל אכל

אמר רב יוסף דרשיניהו רב נחמן^ז (בר יצחק) להני קראי כסיני (סימן עבד בית חצאי' בית עבד קרובים) בעא מיניה רב הונא בר חיננא מרב ששת עברי הנמכר לעובד כוכבים נגאל לחצאין או אינו נגאל לחצאין גאולתו^ד גאולתו משרדה אחוזה גמר מה שדה אחוזה^ה אינו נגאל^ו לחצאין אף האי נמי אינו נגאל לחצאין או דילמא לקולא אמרינן לחומרא לא אמרינן א"ל לאו אמרת התם^ו נמכר כולו ולא חציו ה"נ נגאל כולו ולא חציו אמר אביי אס תימצי לומר^ז נגאל לחצאין במשכחת לה לקולא ולחומרא לקולא זבניה במאה יהב ליה חמשין פלגא דדמי ואשבח וקם על מאתן אי אמרת נגאל לחצאין יהיב ליה מאה ונסיק ואי אמרת אין נגאל לחצאין יהיב ליה מאה וחמשין ונסיק והאמרת נתרבה כספו מכסף מקנתו כגון דאוקיר וול ואוקיר משכחת לה לחומרא זבניה במאתן יהיב^ח מאה פלגי דדמי ואיכסף וקם על מאה אי אמרת נגאל לחצאין יהיב ליה חמשין ונסיק ואי אמרת אין נגאל לחצאין הנך מאה פקדון נינהו גביה יהיב להו ניהליה ונסיק בעא מיניה רב הונא בר חיננא מרב ששת המוכר בית בבתי ערי חומה נגאל לחצאין או אינו נגאל לחצאין גאולתו משרדה אחוזה גמר מה שדה אחוזה אינה נגאלת לחצאין אף האי נמי אינו נגאל לחצאין או דילמא היכא דגלי גלי היכא דלא גלי לא גלי א"ל במדרשן של ר"ש נשמע שלוח וגואל וגואל לחצאין דתניא^ט אם גאל יגאל^י מלמד שלוח וגואל וגואל לחצאין אמר ר"ש מה טעם לפי שמצינו במוכר שדה אחוזה שיפה כחו שאם הגיע יובל ולא נגאלה^י חוזרת לבעליה ביובל הורע כחו ושיפא כחו וגואל וגואל לחצאין מקדיש שהורע כחו שאם הגיע יובל ושיפא לוח וגואל וגואל לחצאין מבי חומה נמי הואיל והורע כחו^י שאם מלאה הא מוכר בית בבתי ערי חומה יפה כחו שלוח וגואל לחצאין לו שנה תמימה ולא נגאלה נחלט יפה כחו שלוח וגואל לחצאין איתיביה אם גאל יגאל מלמד שלוח וגואל וגואל לחצאין שיכול^י והלא דין הוא ומה מוכר שדה אחוזה שיפה כחו שאם הגיע יובל ולא נגאלה חוזרת לבעליה ביובל הורע כחו שאין לוח וגואל לחצאין מקדיש שהורע כחו שאם הגיע יובל ולא נגאלה יצאה לכהנים ביובל אינו דין שהורע כחו שאין לוח וגואל וגואל לחצאין מה למוכר שדה אחוזה שכן הורע כחו^י ליגאל מיד תאמר במקדיש שיפה כחו ליגאל מיד מוכר בית בבתי ערי חומה יוכיח שיפה כחו ליגאל מיד ואין לוח וגואל וגואל לחצאין לא קשיא

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

זה הנמכר לעצום כוכבים ענמה.
לכטוב עניס ושאר זרכיה ולא לשם אלהות:
הא אהדריה קרא. לכל ישראל לרחם עליו:
לידחי אבן אחר הנופל. אדחה אבן שלא תהא לו גאולה:
רעום בשנים. משמע שיהא רצוי בשנים וכי אפשר להיותן מרובות על שש או מועטות:
אלא. ה"ק אס יש רצוי בדמיו שנתרבה במוך שנים הללו כגון שהשביח מכסף מקנתו חשוב כמשעת קנייה להקל:
נתמעט כספו. במוך שנים הללו חשוב אותו כפי דמי שניו של עכשיו:
ניסיו ליה. דמי ארבע שנים ולא איירי קרא לא בהשביח ולא בהכסף:
לתאלין. הגיע ידו לדמי חצי גרעונו יתנס וימעט חצי שניו מעליו:
או אין נגאל. כלל אלא א"כ מנא כדי גאולתו:
שדה אחוזה. כתיב דה"י ומנא כדי גאולתו ולא לתאלין^ט והכא כתיב^ח ושיב גאולתו ולא כתיב כדי:
או דילמא לקולא אמרינן. דגאולת תאלין יש בה להקל ולהחמיר דללקמיה והיכא דהוי קולא לגביה אמרינן דנגאל והיכא דהוי חומרא אמרינן דאינו נגאל כדלמך קרא גבי השביח והכסף דאזלינן לקולא:
לאו אמרס. לעיל (דף יח.) גניבו חמש מאות ושאו אלף כולו ולא חצי משמע הכא נמי דכתיב (ויקרא כה) או השיגה ידו ונגאל כולו ולא חצי משמע:
משכחם לה לקולא. דהויא לה הגאולה קולא גביה לטובתו ומשכחת לה לרעתו:
וזניה במה. קנאו צמנה ויהיב ליה האי עבד צמר הכי חמשים בגאולת חצי אי אמרת הויא גאולה כי אייקר מו לא^ט דרשות דמריה אייקר אלא פלגיה ואס בא עכשיו לגמור פדיונו יהיב ליה מאה ונסיק:
ואי אמרס אינו נגאל. אייקר כוליה דרשות דמריה ויהיב ליה מאה ותמשינ:
והא אמרס נתרבה כו'. דהיכא דנשצח אין מחשבים לו אלא כשעת מקנתו:
דאייקר וול ואייקר. שקניה במאתים והכול ועמד עד מנה ומשיב ליה כפי שניו ומנן לו תמשיס ולא הספיק לגמור פדיונו עד שהוקר ועמד על מאתים:
ה"ג במסקנא ואי אמרס אינו נגאל לתאלין בני מאה פקדון נינהו גביה יהיב ליה ניהליה ונסיק. וז"ג והא אמרת נתמעט כספו כו':
ואי אמרס אינו נגאל לתאלין. כו' קנאן האדון בתורת גאולה ועכשיו^ט שהכסף הוא עומד כוליה לפדותו והקן זווי הוו פקדון גביה ויהיב להו ניהליה ונסיק:
המוכר נים צעיר חומס. שהוא נגאל עד שנה ולא יותר^ט:
נגאל לתאלין. אס נתן חצי דמיו במוך שנה מפריק פלגיה או לא:
גאולתו. ימיס תהיה גאולתו^ט:
היכא דגלי. צדי גאולתו למימרא דכולה גאולה בעינן גלי:
והיכא. דלא כתיב דה כדי לא מיימנין ליה:
שנה. אס אין לו לזה מאחרים וגואל מה שאין כן מוכר צדעה אחזה דבעינן והשיגה ידו (ויקרא כה^ז) פ משמע נמי שגואל לתאלין:
ואס גאל יגאל. במקדיש שדה אחזה:
לפי שמיינו כו'. ר"ש דריש טעמא דקרא צכל דוכתא (צ"מ דף קטו.) והכא נמי יהיב טעמא לקרא ואשמעינן דהקפידה תורה^י לחזור שלא תפקע אחזה מיורשים לפי שיפה כח מוכר שאין מחלתו נפקעת שהרי חזרת לו ציוכל לפיכך לא חש ליפות כחו ללוות ולגאול

נאוּלתו גאוּלתו גמר. נראה לר"ת דללו ג"ש גמורה היא אלא גלוי מילתא צעלמא הוא^א דאי ג"ש גמורה היא א"כ מאי קאמר או דלמא לקולא אמרינן לחומרא לא אמרינן א"ל לאו אמרת התם^ו נמכר כולו ולא חציו ה"נ נגאל כולו ולא חציו אמר אביי אס תימצי לומר^ז נגאל לחצאין במשכחת לה לקולא ולחומרא לקולא זבניה במאה יהב ליה חמשין פלגא דדמי ואשבח וקם על מאתן אי אמרת נגאל לחצאין יהיב ליה מאה ונסיק ואי אמרת אין נגאל לחצאין הנך מאה פקדון נינהו גביה יהיב להו ניהליה ונסיק בעא מיניה רב הונא בר חיננא מרב ששת עברי הנמכר לעובד כוכבים נגאל לחצאין או אינו נגאל לחצאין גאולתו^ד גאולתו משרדה אחוזה גמר מה שדה אחוזה^ה אינו נגאל^ו לחצאין אף האי נמי אינו נגאל לחצאין או דילמא לקולא אמרינן לחומרא לא אמרינן א"ל לאו אמרת התם^ו נמכר כולו ולא חציו ה"נ נגאל כולו ולא חציו אמר אביי אס תימצי לומר^ז נגאל לחצאין במשכחת לה לקולא ולחומרא לקולא זבניה במאה יהב ליה חמשין פלגא דדמי ואשבח וקם על מאתן אי אמרת נגאל לחצאין יהיב ליה מאה וחמשין ונסיק והאמרת נתרבה כספו מכסף מקנתו כגון דאוקיר וול ואוקיר משכחת לה לחומרא זבניה במאתן יהיב^ח מאה פלגי דדמי ואיכסף וקם על מאה אי אמרת נגאל לחצאין יהיב ליה חמשין ונסיק ואי אמרת אין נגאל לחצאין הנך מאה פקדון נינהו גביה יהיב להו ניהליה ונסיק בעא מיניה רב הונא בר חיננא מרב ששת המוכר בית בבתי ערי חומה נגאל לחצאין או אינו נגאל לחצאין גאולתו משרדה אחוזה גמר מה שדה אחוזה אינה נגאלת לחצאין אף האי נמי אינו נגאל לחצאין או דילמא היכא דגלי גלי היכא דלא גלי לא גלי א"ל במדרשן של ר"ש נשמע שלוח וגואל וגואל לחצאין דתניא^ט אם גאל יגאל^י מלמד שלוח וגואל וגואל לחצאין אמר ר"ש מה טעם לפי שמצינו במוכר שדה אחוזה שיפה כחו שאם הגיע יובל ולא נגאלה^י חוזרת לבעליה ביובל הורע כחו ושיפא כחו וגואל וגואל לחצאין מקדיש שהורע כחו שאם הגיע יובל ושיפא לוח וגואל וגואל לחצאין מבי חומה נמי הואיל והורע כחו^י שאם מלאה הא מוכר בית בבתי ערי חומה יפה כחו שלוח וגואל לחצאין לו שנה תמימה ולא נגאלה נחלט יפה כחו שלוח וגואל לחצאין איתיביה אם גאל יגאל מלמד שלוח וגואל וגואל לחצאין שיכול^י והלא דין הוא ומה מוכר שדה אחוזה שיפה כחו שאם הגיע יובל ולא נגאלה חוזרת לבעליה ביובל הורע כחו שאין לוח וגואל לחצאין מקדיש שהורע כחו שאם הגיע יובל ולא נגאלה יצאה לכהנים ביובל אינו דין שהורע כחו שאין לוח וגואל וגואל לחצאין מה למוכר שדה אחוזה שכן הורע כחו^י ליגאל מיד תאמר במקדיש שיפה כחו ליגאל מיד מוכר בית בבתי ערי חומה יוכיח שיפה כחו ליגאל מיד ואין לוח וגואל וגואל לחצאין לא קשיא

אמר רב יוסף דרשיניהו רב נחמן^ז (בר יצחק) להני קראי כסיני (סימן עבד בית חצאי' בית עבד קרובים) בעא מיניה רב הונא בר חיננא מרב ששת עברי הנמכר לעובד כוכבים נגאל לחצאין או אינו נגאל לחצאין גאולתו^ד גאולתו משרדה אחוזה גמר מה שדה אחוזה^ה אינו נגאל^ו לחצאין אף האי נמי אינו נגאל לחצאין או דילמא לקולא אמרינן לחומרא לא אמרינן א"ל לאו אמרת התם^ו נמכר כולו ולא חציו ה"נ נגאל כולו ולא חציו אמר אביי אס תימצי לומר^ז נגאל לחצאין במשכחת לה לקולא ולחומרא לקולא זבניה במאה יהב ליה חמשין פלגא דדמי ואשבח וקם על מאתן אי אמרת נגאל לחצאין יהיב ליה מאה ונסיק ואי אמרת אין נגאל לחצאין הנך מאה פקדון נינהו גביה יהיב להו ניהליה ונסיק בעא מיניה רב הונא בר חיננא מרב ששת המוכר בית בבתי ערי חומה נגאל לחצאין או אינו נגאל לחצאין גאולתו משרדה אחוזה גמר מה שדה אחוזה אינה נגאלת לחצאין אף האי נמי אינו נגאל לחצאין או דילמא היכא דגלי גלי היכא דלא גלי לא גלי א"ל במדרשן של ר"ש נשמע שלוח וגואל וגואל לחצאין דתניא^ט אם גאל יגאל^י מלמד שלוח וגואל וגואל לחצאין אמר ר"ש מה טעם לפי שמצינו במוכר שדה אחוזה שיפה כחו שאם הגיע יובל ולא נגאלה^י חוזרת לבעליה ביובל הורע כחו ושיפא כחו וגואל וגואל לחצאין מקדיש שהורע כחו שאם הגיע יובל ושיפא לוח וגואל וגואל לחצאין מבי חומה נמי הואיל והורע כחו^י שאם מלאה הא מוכר בית בבתי ערי חומה יפה כחו שלוח וגואל לחצאין לו שנה תמימה ולא נגאלה נחלט יפה כחו שלוח וגואל לחצאין איתיביה אם גאל יגאל מלמד שלוח וגואל וגואל לחצאין שיכול^י והלא דין הוא ומה מוכר שדה אחוזה שיפה כחו שאם הגיע יובל ולא נגאלה חוזרת לבעליה ביובל הורע כחו שאין לוח וגואל לחצאין מקדיש שהורע כחו שאם הגיע יובל ולא נגאלה יצאה לכהנים ביובל אינו דין שהורע כחו שאין לוח וגואל וגואל לחצאין מה למוכר שדה אחוזה שכן הורע כחו^י ליגאל מיד תאמר במקדיש שיפה כחו ליגאל מיד מוכר בית בבתי ערי חומה יוכיח שיפה כחו ליגאל מיד ואין לוח וגואל וגואל לחצאין לא קשיא

לתאלין אכל מקדיש לפי שהורע כחו להפסיד נחלתו ציוכל דכתיב (ויקרא כו) והיה השדה צלאתו ציוכל קדש וגו' ומתחלק לכהנים ייפה הכתוב כחו בתחלת פדיונו ללוות ולגאול לתאלין ומהכא אית לן למיגמר נמי מוכר בית צבתי ערי חומה דלוח וגואל וגואל לתאלין שהרי הורע כחו ליחלט צסוף שנה ולא יא ציוכל:
איסיציה. דקתני סיפא מוכר בית צבתי ערי חומה יוכיח שאין לזה וגואל וכו':
מוכר שדה אחזה הורע כחו ליגאל מיד. עד שתהא שמי שנים ציד הלוקח דכתיב (שס כה) במספר שמי תצואות ימכר לך אין מכירה פחותה משמי שנים מעת לעת^ט ואח"כ גואל צגרעון כסף דכתיב (שס) לפי רוב השנים וחשד את שני ממכרו וגו' כמה שנים הס משלקחה עד היוכל שהיה עתיד להחזיר לצעלים עשרים שנה ודמיה עשרים מנה הרי שקניית תצואות כל שנה צמנה וכן יגרע לכל שנה שאכלה^כ (לפי גאולתו:
הא

מסורת הש"ס

א) ערכין ל: [ע"ש סווגא זז בצהרי שיטיס], ז) [לגירס' רש"י לקמן בסמוך דמוחק צר יחק א"כ גם הכא מוכרת למחוק], א) [בכמ"י טספ: דתמנא], ד) רש"י מ"י, ט) [ערכין ל ע"א], ו) [לעיל יח.], ו) [בכמ"י טספ: ליה], ט) ערכין ל: ט) [ע"י חס' חולין כב ע"א ד"ה שיכול], ו) [בכמ"י טספ: שאט יכול], ט) [ויקרא כה, כג], ו) [ערכין ל ע"ג], ט) [ויקרא כה, נא], ט) [בכמ"י: דרשותיה, וכן בסמוך], ט) [בכמ"י: כשהכסף], ט) [שם, ל], ט) [שם, טז], ו) [ערכין ל ע"ג], פ) [בכמ"י: ומשמע וכל"י (רש"י)], ט) [בכמ"י: לחור שלא תפקע אחזה מיורשה ולפי שפה וכו'], ט) [ערכין כט ע"ג], ט) [כריתות כב ע"ג], א) [בכמ"י: דקאמר], ט) [בכמ"י: לר"ש, ומד"ל לכב ששט],

»

תורה אור השלם

1. אורי נמכר גאָלח תהיה לו אַרד מאַוין יגאָלנז: ויקרא כה מח 2. אַם עוד רבות בשנים לפיקון ישיב גאָלחו מכסף מקנתו: ויקרא כה נא 3. ואַם מעט נשאר בשנים עד שנת דיכל וחשב לו כפי שניו ישיב אַת גאָלחו: ויקרא כה נב 4. וְאִישׁ כִּי לֹא יִדְּקָה לוֹ גָּאֵל וְהַשְׁתִּיחַ יָדוֹ וּמָצָא בְּדֵי גָאֲלָתוֹ: ויקרא כה כו 5. וְאִם גָּאֵל יִגָּאֵל אֶת הַשְׂדֵּה הַמִּקְדָּשׁ אֹתוֹ וְיִסֹּף וְהַשְׁתִּיחַ בִּסָּף עֶרְכָּךְ עָלָיו וְקָם לוֹ: ויקרא כו יט

»

גליון הש"ס

גב' מלמד שלוח וגואל וגואל לחצאין. עיין צ"צ דף קג ע"א מד"ה ואמאי וערכין דף לא ע"א מד"ה מני מדא:

»

הנהות הב"ח

א) רש"י ד"ה מוכר וכו' שאכלה לפני גאולתו:

»

מוסף תוספות

א. דעברינו האי גאולתו כי האי. חס' הרא"ש.